

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2196

Tocache, 20 JUL 2023

VISTO:

El memorando N°635-2023-GRSM-DRE-UGELT/D de fecha 14 de julio de 2023, el Informe técnico Final N°013-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD de fecha 14 de julio de 2023 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (72) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante R.D.UGEL-T N°000066 -2022 de fecha 17/01/2022, (...) se resuelve: **ARTICULO 1.- ENCARGAR EN EL CRAGO DE DIRECTIVO POR FUNCIONES** al personal que a continuación se indica, de acuerdo al siguiente detalle:

Que, este colegiado hace referencia a la Ley N°29944, que en su **Artículo 3 MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE** señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno".*

Que, la CPPADD de la UGEL-TOCACHE, en mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, se avocó al estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular.

Que, este colegiado aprecia el acta de fecha 13/07/2023, del cual se aprecia: Siendo las 2:10 pm del día 13 de julio del 2023 la sec. Técnica Abg. Reyna L. Flores Castañeda, la especialista de convivencia escolar psicóloga Marisol Ramírez Carrera, se apersonaron IN SITU a la I.E.I 0323 N°274-Caserio de Loboyacu, para recabar información referente a un hecho ocurrido en el año 2022, presunto caso de maltrato físico de la Directora de la I.E.I 0323 N°274. Prof. Elizabeth Nancy Núñez Rosales, hacia una alumna de iniciales N.Y.S.M, de 5 años, supuesto hecho sucedido en la gestión del año 2022 de la directora en mención.

Que, este colegiado aprecia el acta de constatación de fecha 13/07/2023, del cual se aprecia: Siendo las 3:00 pm del día 13 de julio del 2023 la sec. Téc. Abg. Reyna L Flores Castañeda y la especialista de convivencia escolar Psicóloga Marisol Ramírez Carrera, y la Directora de la I.E.I 0323 N°274 – caserio de Loboyacu, nos encontramos a la espera de la Sra. Susi Martínez Carmen, madre de la menor de iniciales N.Y.S.M de 5 años para que pueda dar su declaración referente al presunto caso de maltrato físico hacia su menor hija por parte de a sra Directora, presunto hecho ocurrido en el año 2022.



LC2196



Que, este colegiado aprecia el Informe N° 036-2022 GRSM/DRE/UGEL/OPDI-INFRA, de fecha 17/08/2022, en el cual se aprecia: conclusiones, así mismo aprecia la Nota de Coordinación N° 003-2022 GRSM/DRE/UGEL/OPDI-INFRA, de fecha 12/07/2022: Finalmente, la Directora ejecuto y presento su informe de declaración de gastos del año 2021 y 2022, en los plazos establecidos en la RM N° 005-2021-MINEDU Y RM N° 016-2022-MINEDU, se constato los trabajos realizados según programación presentada, así mismo consta en el sistema mi mantenimiento el reporte de aprobación del trabajo tanto físico y financiero.

Que, este colegiado bajo el análisis y estudios de los documentos aprecia:

Que, este colegiado aprecia la solicitud de fecha 02/08/2022, en el cual se aprecia la voluntad de los que firman la solicitud de lo detallado y como primer punto, referente al tema del presunto caso de maltrato físico de la directora a su alumna y el segundo sobre la irregularidad en la compra para refacción del colegio. Por ende, al no contar con más datos que acrediten alguna imputación como falta de la Prof. Elizabeth Nancy Núñez Rosales, Directora en la I.E.I N° 274-Caserio Loboyacu, (año 2022), dentro del marco de la Ley N°29944 y su D.S N°004-2013-ED. No se puede imputar hechos

Que el propósito de realizar actos de investigación preliminar era para determinar la realidad de los hechos y efectuar una adecuada valoración de los medios probatorios que sustente la decisión plasmada en el informe, a fin de que se emita un acto administrativo debidamente motivado. Ello no solo permitirá confirmar o no la conducta de la denunciada, sino también establecer, si los hechos denunciados realmente se produjeron, y si fueron cometidos por la Directora de la I.E. I, cuándo se produjeron, y si su comportamiento era reincidente en otros alumnos, así miso del tema del presupuesto para mantenimiento de locales escolares.



Que, este colegiado, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos.

Que, en ese contexto, el T.U.O. de la Ley N°27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, señala en su art. 264.2.- “Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrario”. De acuerdo a las normas indicadas, es factible iniciar y culminar el presente proceso administrativo disciplinario.

La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED **Art.- 78**

a) Circunstancias en que se cometen.	No aplica
b) Forma en que se comete.	No aplica
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	No aplica



i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica
--	-----------

Que, la CPPADD hace referencia lo siguiente:

De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444 *“Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario”*. En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos y medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio (García de Enterría).



Que, este colegiado no cuenta con medios probatorios idóneos o que por lo menos acrediten alguna falta en contra de la Prof. Elizabeth Nancy Núñez Rosales, Directora en la I.E.I N° 274-Caserio Loboyacu, (año 2022), dentro del marco de la Ley N°29944 y su D.S N°004-2013-ED, como falta

Que, en sede administrativa sancionadora, este derecho se denomina presunción de licitud y se encuentra previsto en el artículo 248, numeral 9) del TUO. De la Ley N° 27444, aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS, cuyo texto establece:

Artículo 248º. Principios de la potestad sancionadora administrativa.

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales.

(...)

9. **Presunción de licitud:** Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

Derecho al debido procedimiento en sede administrativa

14.- En sede administrativa sancionadora, este derecho se encuentra previsto en el numeral 2) del artículo 248 del T.U.O. de la Ley N° 27444, aprobado mediante D.S. N° 004-2019-JUS, cuyo texto dispone lo siguiente:

Artículo 248º. Principios de la potestad sancionadora administrativa.

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(...)

2. **Debido procedimiento:** No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N° 28044, Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 y su D.S N° 004-2013-ED y su modificatoria según D.S N° 007-2015-MINEDU, D.S N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N° 27444, Ley N°31638 Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 y en uso de las facultades conferidas por el D.S N° 015-2002-ED.

SE RESUELVE:

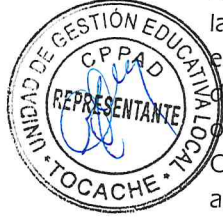
ARTICULO 1º.- NO INSTAURAR proceso administrativo a Prof. Elizabeth Nancy Núñez Rosales, docente nombrada – Directora en la I.E.I





LC2196

N° 274-Caserio Loboyacu, (año 2022)-Distrito de Santa Lucia, Provincia de Tocache, Región San Martín); por no quedar acreditado las imputaciones dentro del marco de la Ley N°29944 y su D.S N°004-2013-ED, por no quedar acreditado las imputaciones por las presuntas faltas Administrativas Disciplinaria, prevista en el literal b) del artículo 48° de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, considerada como grave: "Ejecutar, promover o encubrir dentro o fuera de la institución educativa, actos de violencia física, en agravio de cualquier miembro de la institución educativa", en agravio de la menor de iniciales N.Y.S.M (de 05 años de edad) quien cursa el aula de 5 años, conforme a los fundamentos expuestos, así mismo por el literal m) Cuidar, hacer uso óptimo y rendir cuentas de los bienes a su cargo que pertenezcan a la institución educativa, q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia. del artículo 40 de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial; **disponiéndose el archivo correspondiente de todos los actuados.**



ARTICULO 2°.- EXTRAIGASE copias de la presente resolución a fin de que se derive a la Oficina de Personal, Oficina de Escalafón, Presidente de la CPPADD, y al Director de la UGEL Tocache para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de Secretaria General, notificar al interesado de acuerdo a ley, dentro de los plazos establecidos.

Regístrese y Comuníquese,



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
MCP/P
MACA/RPD
ST/CPADD

NOTIFICACION Nº123-2023

ANTECEDENTE : Memorando Nº 635-GRSM-DRE-UGEL-T/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 20-07-2023

De conformidad con el artículo 18º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº2196-2023.

NO INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.

A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE : ELIZABETH NANCY NÚÑEZ ROSALES
DOMICILIO : ENTRADA DE LOS JARDINES S/N
DNI Nº : 22421279

CORREO ELECTRÓNICO:
FECHA NOTIFICACIÓN : 1 / 8 / 23 HORA: 3:30PM



B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI Nº :
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:



LIC. DOM. BENJAMIN HUERO FLORES
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
CORUWIRACAYESUARI
C.M. 1001190171

NOTIFICADOR